

CONTRAT DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Granite, SASU au capital de 60 000 euros, dont le siège social se situe 86 Rue de Rivoli, 75004 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 978857423, représentée par Gregory Fabre, président.

Dénommée ci-après "la Société" ou "l'Employeur"

D'UNE PART,

Monsieur Mohamed Nabil OULD TERKI, de nationalité française, né le 11/05/1996 à Boufarik (Algérie), demeurant au 13 clos des perroquets, Champigny sur Marne 94500, France, dont le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale est le 1 96 05 99 352 928 80.

Désigné ci-après "le Salarié" ou "Monsieur Mohamed Nabil OULD TERKI"

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées individuellement une " Partie " ou collectivement " les Parties "

Il a été convenu ce qui suit entre le Salarié et l'Employeur, conformément aux dispositions légales et réglementaires, ainsi que conformément à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Le Salarié reconnaît avoir disposé, préalablement à son engagement, du temps et des informations nécessaires pour comprendre et accepter la présente Convention.

Article 1 - Engagement du Salarié

Sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche, Monsieur Mohamed Nabil OULD TERKI est recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 02/05/2024, en qualité de Développeur logiciel, au coefficient 115, tel que défini

N
F

par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable au sein de la Société, ainsi qu'aux conditions particulières définies ci-après.

Le Salarié s'engage à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de la Société. Il déclare formellement n'être lié à aucune autre entreprise, être libre de tout engagement envers son précédent employeur et n'être soumis à aucune obligation de non- concurrence.

Toute fausse déclaration sur ce point exposerait le Salarié au paiement de dommages-intérêts, notamment en application de l'article L.1237-3 du Code du Travail.

Article 2 - Période d'essai

Le Présent contrat ne deviendra définitif qu'au terme d'une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois pour la même durée, par consentement écrit des parties avant la fin de la première période.

Toute suspension du contrat qui se produirait pendant la période d'essai (telles que maladie, congés) prolongerait d'autant la durée de cette période d'essai qui doit correspondre à un travail effectif.

Au cours de cette période et de son renouvellement éventuel, le contrat pourra être rompu par l'une ou l'autre des Parties, à tout moment, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L.1221-25 et suivants du Code du travail ou au sein de la convention collective applicable.

Article 3 - Fonctions du salarié

Le Salarié exercera les fonctions de Développeur logiciel. A ce titre, il sera notamment chargé des missions suivantes :

Conception de maquettes, Développement d'applications, Test et recette, Maintien en conditions opérationnelles, Maintien en conditions de sécurité.

Les attributions du Salarié sont évolutives et pourront faire l'objet de modifications, de précisions ou de compléments, temporaires ou définitifs, sans que cela puisse être considéré comme une modification du contrat de travail.

Ces fonctions seront assurées sous l'autorité de Gregory Fabre, Président, auquel il rendra compte de son activité, ou à toute autre personne désignée à tout

N
F

moment à cet effet qui supervisera et contrôlera ses activités. Il est expressément convenu qu'une modification du supérieur hiérarchique du Salarié ne peut pas être considéré comme une modification du contrat de travail.

Article 4 - Lieu de travail

Les fonctions du Salarié seront principalement exercées dans les locaux de la société Octopuce au 25, rue Popincourt, 75011, Paris ou bien au siège de Granite au 86, rue de Rivoli, 75004 Paris. Le Salarié pourra par exception être amené à travailler depuis son domicile en télétravail, ou en tout autre lieu de manière ponctuelle.

Article 5 - Durée du travail

En sa qualité de Développeur logiciel, le Salarié se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. En conséquence, et conformément à son statut de cadre dirigeant, le Salarié est exclu de la législation applicable au temps de travail : le Salarié consacrera donc le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions sans pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire.

Article 6 - Rémunération

En contrepartie de ses fonctions, le Salarié recevra une rémunération mensuelle brute de 3 667 euros.

Toute bonification (ou prime) que la Société pourrait accorder en sus au Salarié constitue une libéralité de la part de la Société, et conservera toujours le caractère de libéralité, quels qu'en soient le montant et la fréquence.

Sur l'ensemble de ces sommes seront prélevées les cotisations sociales et notamment celles afférentes au régime de protection sociale en vigueur au sein de l'entreprise telles qu'elles existent actuellement ou telles qu'elles sont susceptibles de résulter des évolutions légales, réglementaires ou conventionnelles ultérieures.

Article 7 - Frais professionnels

f^w

La Société remboursera au Salarié les frais professionnels, engagés dans le cadre de son activité professionnelle, sur présentation des justificatifs, selon les procédures en vigueur dans l'entreprise dont le Salarié reconnaît avoir pris connaissance.

Article 8 - Matériel

Le matériel mis à disposition du Salarié pour l'exercice de ses fonctions reste la propriété de l'entreprise.

En cas de résiliation ou de suspension de ce contrat de travail pour une quelconque raison (démission, licenciement, départ à la retraite, congé maladie, etc.), le Salarié retournera à la Société lors de son départ ou à tout moment à la demande de la Société, quelle que soit la date d'expiration de son contrat, tout document, rapport, dessin, liste et correspondance ainsi que tout équipement et autre matériel appartenant à la Société.

Article 9 - Congés Payés

Le Salarié bénéficiera des congés payés dans les conditions définies par les dispositions légales. La période de ces congés sera déterminée par accord entre l'Employeur et le Salarié, compte tenu des demandes du Salarié et des nécessités et impératifs de l'Employeur.

Les congés acquis au titre d'une année de référence ne pourront être pris ou reportés au-delà du 31 décembre de l'année suivant le début de l'année de référence au cours de laquelle ils auront été acquis. Il en résulte que tout congé non pris au-delà de cette date sera définitivement perdu.

Article 10 - Absence

En cas d'incapacité de travail pour maladie et/ou accident et en cas de prolongation de ceux-ci, le Salarié est tenu d'informer la Société de la durée de son absence et de fournir un certificat médical dès que possible, et dans un délai maximal de 48 heures après l'obtention du certificat.

Article 11 - Avantages Sociaux

Le Salarié bénéficiera de tous les avantages de retraite et de complémentaire santé accordés par la Société, qui à la date du présent contrat, et sans que cette

2
X

liste ait un caractère contractuel à titre individuel, sont souscrits auprès des organismes suivants :

- Retraite complémentaire : arcco + agirc
- Complémentaire santé : alan

Le Salarié ne saurait se soustraire au bénéfice des prestations ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptibles pour le futur de résulter de modifications des régimes en cours.

Article 12 - Obligation de Confidentialité

Dans le cadre du présent Contrat, le Salarié est tenu à une obligation de confidentialité.

En conséquence, le Salarié ne pourra, ni pendant la durée de son emploi, ni ultérieurement, donner, procurer ou fournir, de quelque manière que ce soit, à toute personne, firme, association ou société, des noms ou adresses de l'un quelconque des clients ou clients potentiels ou fournisseurs de la Société, des listes de clients ou clients potentiels ou fournisseurs, ou de leurs besoins spécifiques, des listes de prix ou des structures de prix, des informations de marketing, de ventes, de business plans ou d'opérations, des informations sur des employés ou des dirigeants, des informations financières, des informations sur des plans, designs, formules, lignes de produits, software, activités de recherche, procédés, systèmes, plannings, ou tout document marqué "confidentiel" ou toute information présentée au Salarié comme confidentielle ou toute information pouvant être raisonnablement considérée comme telle par la Société, ou toute information qui aurait été donnée à la Société de manière confidentielle par des clients, clients potentiels, fournisseurs ou toute autre personne; ainsi que tout secret commercial, sauf avec l'autorisation écrite d'un représentant autorisé de la Société.

Il est rappelé au Salarié qu'en cas de violation d'un secret commercial ou d'un autre droit de propriété intellectuelle, il serait non seulement susceptible de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave, mais également passible (s'agissant de violations de secrets de fabrication), conformément aux dispositions de l'article L. 1227-1 du Code du Travail, d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 Euros.

Le Salarié s'engage à ne sortir aucun document de la société ou tout autre nature de support (informatique) qui ne lui soit pas personnel, sauf autorisation expresse de la Société.

N
X

Par ailleurs, le Salarié est expressément informé que tout téléchargement et utilisation des moyens mis à la disposition par la Société à des fins personnelles sont strictement interdits. En cas d'introduction volontaire par ses soins de virus dans l'entreprise ou chez un client, le Salarié sera tenu pour responsable vis-à-vis de la société de l'ensemble des dommages en résultant.

Article 13 - Obligation d'exclusivité

Dans le cadre de son contrat de travail, le Salarié se verra confier des éléments essentiels et confidentiels liés à la vie de la Société. En conséquence, le Salarié s'engage à ne pas cumuler son emploi avec un autre emploi de même nature, sauf autorisation expresse de son employeur.

Article 14 - Droit à l'image

Le Salarié autorise la Société, sans qu'il puisse se prévaloir d'aucune contrepartie, à utiliser son image émanant de vidéos ou d'enregistrements réalisés à la demande de la Société et ce notamment à des fins commerciales.

Dans ces conditions, le Salarié accepte d'être enregistré ou filmé dans le cadre de ses fonctions.

La présente clause est valable pendant toute la durée du contrat de travail du Salarié et pendant une durée de dix ans à l'issue de la rupture du présent contrat de travail.

Article 15 - Propriété Intellectuelle

Les tâches confiées au Salarié appellent la création d'œuvre susceptible de protection par le droit d'auteur.

Les créations intellectuelles (ci-après dénommées " les créations ") de toute nature, quels que soient leur nature, leur forme et leur support, tels que, notamment tous livrables, études, analyses, textes, formules et algorithmes mathématiques, maquettes, procédés, produits, graphisme, savoir-faire, matériel, essais, échantillons, prototypes, logiciels, développements informatiques, spécifications, bases de données, dessins, informations, dénominations, logos, fichiers, architecture, catalogue, cahier des charges - réalisés par le Salarié en exécution de son contrat de travail ou dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Société appartiennent de plein droit à celle-ci, sans exception ni réserve.

2

Ainsi toutes les créations effectuées par le Salarié (i) soit au cours de l'exécution de ses fonctions, dans ou hors de l'entreprise ; (ii) soit d'après les instructions de la Société ; (iii) soit dans le domaine des activités de la Société ; (iv) soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques et/ou des moyens spécifiques à la Société, ou de données procurées par elle, appartiennent à la Société.

A ce titre, le Salarié cède à la Société, à titre exclusif, tous les droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle qu'elle peut détenir sur ses créations, à savoir tous droits de propriété industrielle, droits d'auteur, droits sur les logiciels, droits des producteurs de bases de données, et tous autres droits de propriété intellectuelle.

En tant que de besoin, et notamment pour satisfaire aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, le Salarié déclare céder, sans exception ni réserve, avec l'ensemble des garanties de droit ou de fait y associées, à la Société l'ensemble des droits d'auteur qu'elle détient ou détiendra sur les créations qu'elle a réalisé ou réalisera dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Société.

Il est précisé que les droits cédés comprennent :

- Le droit de reproduire ou de faire reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des créations, par tous moyens et procédés, sur tous supports et tous matériaux, tant actuels que futurs, connus ou inconnus, et notamment sur support papier, plastique, bois, métal, PVC, tissus, panneaux, optique, numérique, magnétique, ou tout autre support informatique et/ou électronique et/ou de télécommunications ;
- Le droit de représenter ou de faire représenter, de diffuser ou de faire diffuser, tout ou partie des créations, par tous moyens de diffusion et de communication actuel ou futur, connu ou inconnu, en vue d'une communication au public, notamment sur tout réseau de télécommunication, tel que internet, intranet, réseau de télévision numérique, transmission par voie hertzienne, par satellite, par câble, par téléchargement, télétransmission ; sur tout réseau de téléphonie, avec ou sans fil ;
- Le droit d'adapter, modifier, transformer, faire évoluer tout ou partie des créations, de réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements des créations, de les mixer, modifier, assembler, transcrire, arranger, numériser, monter, amputer, condenser, migrer et étendre ;
- Le droit de traduire ou de faire traduire tout ou partie des créations, en toutes langues ;

N
Y

- Le droit de faire tout usage et d'exploiter tout ou partie des créations à titre personnel ou au bénéfice de tiers, à quelque titre que ce soit ;
- Le droit de distribution, comprenant la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location ou la vente des créations, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support connu ou inconnu à ce jour, et ce, pour tout public et sans limitation ;
- Le droit de rétrocéder à des tiers, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, notamment par une cession, une licence ou tout autre type de contrat, sous toute forme, tout ou partie des droits cédés, à titre temporaire ou définitif ;

La présente cession de droits est consentie pour le monde entier, et pour toute la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle.

La cession des droits de propriété intellectuelle au profit de la Société s'effectue au fur et à mesure de la réalisation des créations intellectuelles et autres éléments, que la Société pourra, en conséquence, s'approprier en leur état d'achèvement si, pour une raison quelconque, le contrat était interrompu.

Le Salarié garantit d'une manière générale que rien ne peut faire obstacle à la libre exploitation des créations.

En conséquence de la présente cession, le Salarié s'interdit formellement de reproduire ou réutiliser, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des créations ou des droits cédés, nonobstant son droit de réutiliser l'expérience et le savoir-faire acquis à l'occasion de son contrat de travail.

Le Salarié garantit que les créations ne constituent pas la contrefaçon d'une œuvre préexistante et plus généralement qu'elles ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers. En outre, le Salarié s'engage à mentionner au préalable toute éventuelle utilisation et/ou intégration aux créations de logiciels et/ou d'outils de développement placés sous licence libre, et à préciser l'étendue des droits accordés par celle-ci.

Le Salarié déclare renoncer à se prévaloir de son droit à la paternité des créations et dispense la Société de mentionner son nom sur le support des créations.

Le Salarié cède à la Société le droit exclusif de déposer en son nom tout titre de propriété industrielle susceptible de protéger les créations et, notamment, toute demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle, d'une marque ou encore d'un

2
f

nom de domaine, qu'il s'agisse de demandes françaises, communautaires ou internationales.

La Société bénéficiera seule de tous les droits attachés aux titres de propriété industrielle qui pourront ainsi être délivrés, et en disposera librement.

Il est précisé que dans la mesure où la réalisation des créations fait partie des fonctions du Salarié et sont réalisées dans le cadre de son temps de travail, la contrepartie de l'exploitation des œuvres réalisée par la Société est comprise dans la rémunération brute du salaire mensuel qu'il perçoit.

La rémunération de la cession des droits de propriété intellectuelle prévue à la présente clause correspond ainsi à 5% de la rémunération mensuelle brute versée au Salarié.

Article 16 - Données personnelles

L'Employeur s'engage à n'utiliser les informations personnelles concernant le Salarié qu'à des fins de bonne administration de ses ressources humaines dans le respect des exigences légales et réglementaires en vigueur. Il s'engage également à conserver les données personnelles du Salarié en conformité avec les règles établies par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Salarié autorise expressément l'Employeur à communiquer, aux entreprises auxquelles il pourrait sous-traiter certains travaux, les données nécessaires à l'exécution de ceux-ci.

Le Salarié bénéficiera d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles le concernant.

Article 17 - Rupture du contrat

Au terme de son contrat, le Salarié percevra une indemnité de fin de contrat en cas de licenciement en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur calculée sur la rémunération totale brute perçue depuis le début du présent contrat, sauf hypothèses légales où cette indemnité ne serait pas due, notamment en cas de licenciement pour faute grave.

En cas de rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des Parties, un délai de préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise.

Article 18 - Entretien professionnel

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014 de l'article L.6315-1 du Code du travail, le Salarié est informé qu'il bénéficiera d'un entretien professionnel périodique tous les 2 ans, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien sera distinct de l'entretien annuel d'évaluation et donnera lieu à la rédaction d'un document écrit dont une copie lui sera remise.

Par ailleurs, cet entretien sera systématiquement proposé au Salarié qui reprendra son activité après une période d'absence, notamment après un arrêt de longue maladie.

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 19 - Compte personnel de formation

Le compte personnel de formation du Salarié sera alimenté dans les conditions fixées par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et de ses décrets d'application.

Le Salarié sera informé(e) du nombre d'heures créditées sur son compte en accédant au site internet suivant : www.moncompteformation.gouv.fr.

Article 20 - Nullité

Les divers articles et sous-articles de ce contrat de travail sont divisibles. Dans le cas où un article ou un sous-article ou partie identifiable de ce contrat serait déclarée invalide ou inapplicable par un tribunal compétent, leur invalidité ou inapplicabilité n'affecterait pas la validité et l'applicabilité des autres articles, sous-articles ou parties identifiables du contrat.

Article 21 - Loi applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis à la loi française, tant pour sa conclusion, et son exécution que pour sa résiliation, et tout litige s'y rapportant sera de la compétence exclusive des tribunaux français.

Article 22 - Accords antérieurs

Le présent contrat annule et remplace tous accords et/ou engagements conclus antérieurement, écrits ou verbaux, pouvant avoir existé entre les parties, y compris toute lettre d'engagement, accord et arrangements antérieurs.

Ces derniers accords et autres engagements seront réputés avoir été résiliés par consentement mutuel.

Fait à

Le 02/05/2024

En double exemplaire

**Monsieur Mohamed Nabil OULD
TERKI**

Mention manuscrite :

"Lu et approuvé, bon pour accord"

Lu et approuvé, bon pour accord



La Société Granite

Représentée par Gregory Fabre

Mention manuscrite :

"Bon pour accord"

Bon pour Accord

